过失不实陈述与第三人

英格兰法学习材料 | 信息接收者以外的人也可能受到保护

1. 谁收到信息？谁遭受损失？

在普通咨询案件中，原告接收信息，依据它行动，随后遭受经济损失。Hedley Byrne v Heller [1964] AC 465 承认，特殊关系可能产生谨慎提供信息的义务；但该案银行因免责声明而胜诉。

本课讨论不同情况：有人把关于原告的信息交给别人，受害的是原告；或者，专业人士草率完成一项原本要使非客户受益的服务。提出索赔的人，并非一定是亲自收到并依赖某条陈述的人。

> 先区分三个角色：执行任务的被告；接收信息的人或委托客户；经济利益受到影响的人。这些角色可能分别由不同的人承担。

2. 两个不同的判例

Spring：草率编写的工作推荐材料发给潜在雇主，失去工作机会的是被评价者，而不是阅读者。White v Jones：专业人士未及时完成客户的新遗嘱，损失预期赠与的是遗嘱拟定的受益人。

White v Jones 并不是典型的“说错一句话”案件，而是专业服务中的过失和未履行行动。把它放在本课，是为了说明注意义务如何保护第三人的经济利益，不能因此把所有专业过失都叫作不实陈述。

3. 法律英语词汇

Third party：不属于直接委托或交易双方的第三人。Assumption of responsibility：根据情境在法律上认定承担了责任，不是简单“推定被告有错”。Testator：立遗嘱人。Beneficiary：拟获得利益的受益人。Legacy：遗嘱中的赠与或遗赠。

适用范围：英格兰与威尔士法。这些受到承认的情形，不等于一切可预见的第三人经济损失都能够获赔。

Spring v Guardian Assurance 案

1. 案情：原告是推荐材料所评价的人

Spring 先生从事保险销售。被解雇后，他希望获得代表另一保险公司销售产品的资格。Scottish Amicable 向 Guardian Assurance 索取推荐材料，回复却包含严重的不利指控，包括不诚实，损害了他继续在保险行业工作的前景。

一审法官区分了业务能力不足与不诚实，并认定部分指控没有经过合理谨慎的调查。实际汇编推荐材料的人使用了他人提供的信息；过失发生在这些基础调查和准备工作中。问题不只是“评价不好”，而是评价形成过程缺少应有的注意。

2. 为什么可能对 Spring 负有义务？

Spring 没有把该推荐材料当成建议来改变自己的行为。收到材料并作出决定的是潜在雇主。尽管如此，上议院仍承认，编写推荐材料时应采取合理注意，这项义务保护的包括被评价者的经济利益。

Lord Goff 通过责任承担解释该义务。其他多数意见也考察了关系接近程度、可预见性及政策理由。这是在具体关系和任务背景下作出的法律结论，不是普遍假定所有雇主必须保证推荐材料为正面评价。

3. 谁赢了？还有什么没有最终解决？

Spring 以四票对一票赢得上诉。他在注意义务问题上获胜。但案件被发回上诉法院，继续审查因果关系。上议院本身并没有最终计算并判给他所主张的全部收入损失。

> 义务要求认真谨慎，不要求赞美。经过合理调查、准确写出的负面推荐，与草率编写的有害材料不同。本案也不确立雇主必须提供每一份被请求的推荐材料的一般义务。

Spring v Guardian Assurance plc [1995] 2 AC 296；[1994] UKHL 7。判决日期为1994年7月7日，报告年份1995不等于判决年份。

White v Jones 案

1. 案情：延误，而不是少写了金额

Barratt 先生因家庭争执，曾在遗嘱中排除两个女儿。关系修复后，他指示法律服务人员准备新遗嘱，拟向每个女儿赠与£9,000。办理过程发生过失延误。他在新遗嘱完成并有效签立之前去世，旧遗嘱继续发生效力。

两个女儿失去了原定赠与，于是起诉负责遗嘱事务的专业人士。不能把案情说成：律师已经完成了新遗嘱，只是疏忽地减少了她们的金额。真正的问题是新遗嘱未及时落实。

2. 为什么出现法律保护的缺口？

父亲是委托客户，但遗产本身并没有因为女儿未拿到赠与而遭受同样的损失。女儿遭受了损失，却没有与法律服务人员订立合同。如果不承认对她们的义务，就可能出现一个缺口：有合同的人没有这项损失，有损失的人却没有合同，专业服务本来要保障的利益反而缺乏有效救济。

Lord Goff 的论证把对立遗嘱人所承担的责任延伸至预定受益人。服务的目的和避免这一保护缺口是关键。仅仅可以预见某个第三人会失望，并不能让所有专业人士对所有外人承担责任。

3. 谁赢了？

女儿们胜诉。上议院以三票对两票驳回专业人士的上诉，维持对女儿们有利的裁判，每人获得£9,000赔偿。她们无需证明自己曾依赖某条建议，因而改变行为。

> 本案说明：遗嘱服务的预定受益人，即使没有直接合同，也可能受到注意义务保护。但仍须证明专业过失、必要的因果关系，以及预定利益的损失。

White v Jones [1995] 2 AC 207；[1995] UKHL 5。判决日期：1995年2月16日。立遗嘱人仍可改变意愿；本案不保证任何人都能拿到自己期待的遗产。

理解与练习

1. 原告一定要亲自信赖被告的陈述吗？
答案： 不一定。Spring 是别人阅读的推荐材料的评价对象。但这一受到承认的义务，并未取消普通咨询案件中的信赖要求。

2. Spring 是否要求雇主给好评？
答案： 不是。要求的是编写时尽合理注意。准确且认真准备的负面评价，不会自动构成过失。

3. 上议院是否最终判给 Spring 一笔确定金额？
答案： 没有。他在义务问题上赢得上诉，因果关系问题发回上诉法院处理。

4. White v Jones 的错误是什么？
答案： 过失延误导致父亲去世前新遗嘱没有完成，旧遗嘱继续有效，不是新遗嘱中的金额被少写。

5. 女儿没有合同，为什么仍受保护？
答案： 服务原本要使她们受益。注意义务填补了“客户没有相关损失、受益人有损失却没有合同”的救济缺口。

6. White v Jones 是普通的不实陈述案吗？
答案： 不是。它涉及专业服务过失和未采取行动，与本课的联系在于第三人经济利益的保护。

7. 只要损失可预见，就能获赔吗？
答案： 不能。先找出法律承认的义务及其范围，再证明违反义务、因果关系和损失。这些案件不建立对外人的无限责任。

> 答题顺序：确定各方角色 → 明确任务与被保护利益 → 使用相关判例 → 确定义务及其范围 → 分析过失、因果关系和具体经济损失。

资料来源

依据所提供的转录整理，并修正事实与法律表述。原始判决：Spring [1994] UKHL 7 / [1995] 2 AC 296（尤其 Lord Goff 意见及裁判命令）；White v Jones [1995] UKHL 5 / [1995] 2 AC 207（尤其 Lord Goff、Lord Nolan 意见）。背景判例：Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465。